

טבילת כלים שנשלחים במשלוח מנות

מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין

שיעור ליל שבת קודש פרשת משפטים תשע"ב

בעניין מי ששולח משלוח מנות בתוך כלים החייבים טבילה, יש לדון האם הוא צריך לטבול את הכלים קודם שליחתם, וכן האם מועילה טבילתו או שמא יצטרך המקבל לשוב ולטבול, וכן יש לדון מה דינו של מוכר בחנות כלים שלפני פורים ממלא בתוך הכלים מיני מאכלים האם צריך לטבול את הכלים לפני הכנסת המאכלים.

משלוח מנות המונח בתוך כלים

ה. וככל הנ"ל יש לדון במי ששולח משלוח מנות כלים, ורוצה להניח על הכלי מאכלים, [בגוונא ששימוש כזה בביתו היה מחייב בטבילה], ויש לעיין כיצד עליו לנהוג, שאם בא לטבול, הרי יתכן שלדעת הב"י הרי הוא ככלי העומד לסחורה שלא מהני בו טבילה, ואם ירצה להשתמש בו נמצא משתמש בכלי לא טבול, ולכאורה אף יטבול לפני שמניח בו דברים הרי זה נחשב כאילו טבל כלי העומד לסחורה.

ו. אמנם נראה שזה אינו והוא יכול לטבול קודם שיניח בו דברים, דכיון שמשתמש בו כעת להנחת דברים והכלי הוא בבעלותו, הרי הוא חייב בטבילה כדין, ככל אדם שמשתמש בכלי כדי לאחסן בהם אוכלים וכדומה.

ז. ואף לדעת הפר"ח הסובר שאולינן בתר רוב תשמישו ולכן חולק על האו"ה הנ"ל, וס"ל שלא מהניא טבילה לסכין המיועד לקלפים וכעת רוצה להשתמש בו לאכילה בדרך עראי, אם עיקר תשמישו היא לקלפים. דנראה ששם היעוד של הסכין והשימוש העראי הם שני שימושים שונים, משא"כ בכלי העומד לאכילה וכבר הבעלים הראשון משתמש בו ליעוד שלו הרי שמסתבר שגם לדעת הפר"ח חשיב כעיקר תשמישו, ומהני שהבעלים יטבול אותו ומועיל גם למקבל.

בעלי חנות המוכרים כלים עם אוכל

ח. ויש לדון לגבי בעלי חנות ששמים אוכלים בכלים, האם הם חייבים בטבילה, כיון שמניחים אוכלים בכלי, או דחשיב אצלם ככלי העומד לסחורה ולא לאכילה, וכפי שנהגו ביקבים וכו' שלא לטבול את הכלים.

אלא שנידון זה דורש בירור לעצמו דלכאורה יש לעיין האם היקב או המפעל שממלא אוכלין ומשקין בתוך כלים חשיב משתמש בכלי, וטעון טבילה כדין כל אדם המשתמש בכלי לאחסן בתוכו מאכלים, או שמא כיון שאין לו מטרת איחסון וכל מטרתו היא למכירה אלא שאגב כך שהוא מוכר את היין הוא צריך לאחסן אותו. והנה בסברא זו דנו כמה מגדולי האחרונים.

עיין בשו"ת מהרי"ל דיסקין קו"א ס"ה אות קל"ו שהקונה כלי עם משקה והכלי לא טבול, אין צריך הקונה לרוקן את הכלי ולטבול, דהמצב בו הקונה מרוקן את הכלי לא חשיב שחמוש בכלי אלא הוי בגדר שב ואל תעשה, והגר"ח קניבסקי שליט"א העיד בשם החזון איש שהורה לרוקן קופסאות שימורים מפח שהגיעו מחו"ל ולא היו טבולים.

אכן כאשר בעל המפעל ממלא אותם הרי עושה מעשה בקום ועשה, אלא שיש לדון דשמא חלוק בעל המפעל שאצלו הרי זה רק כגשר להעביר את הסחורה לקונה ואין זה ככלי שהעומד לשימוש אכילה, וגם מה שהאוכל מאוחסן שם, אין זה מצרכי האכילה אלא בתורת שימור בעלמא, ועיין דרכי תשובה יור"ד ס"י ק"כ ס"ק ע', שמנהג העולם שאין טובלים כלים שעומדים לסחורה ובני אדם שותים מהם.

ובשעה שהגר"נ קרליץ שליט"א נתן הכשר על יינות בשמיטה, הורה שיטבול את בקבוקי הזכוכית, ולדינא צ"ע בזה.

דברי הבית יוסף בדין טבילת כלים בכלים העומדים לסחורה

א. שורש הנידון הוא בדברי הבית יוסף סי' ק"כ שכתב לחדש"י שמי שיש לו כלים העומדים לסחורה אין הם צריכים טבילה והרי זה כאילו עדיין לא נכנסו לקדושת ישראל, דרך משעה שהם כלי סעודה הם טעונים טבילה. ודימה נידון זה למה שמובא בהגהות אשרי שמי שלקח סכין לחתוך בו קלפים פטור הוא מטבילה, כיון שאין זה כלי אכילה, ה"ה מי שקנה כלים למוכרם לאחרים פטור הוא מטבילה, וכתב שלכן מי ששואל כלים אלו מהחנווני פטור גם הוא מטבילה, כדין מי ששאל סכין ממי שקנה אותו לחתוך קלפים, שהוא פטור מטבילה, וה"ה השואל סכין זו ממנו.

והנה האיסור והיתר כלל נ"ח דין פ"ט, חולק על הגהות אשרי הנ"ל וס"ל שגם מי שקנה סכין לצורך חיתוך קלפים, השואל אותה ממנו לצורך אכילה חייב לטבולה, והטעם כיון שגם הבעלים הראשון אם היה רוצה להשתמש בו לצורך סעודה אפילו דרך עראי היה חייב לטבול, נמצא שכלי זה נחשב כלי המחוייב בטבילה, והביאו הרמ"א להלכה. ונמצא שנחלקו הגהות אשרי ואיסור והיתר בדין זה, האם חייב בטבילה או לא, וכתבו הט"ז והש"ך שיש לטבול בלי ברכה.

ב. וכתב הט"ז שלפי דברי האיסור והיתר הנ"ל מי ששואל כלים מחנווני, יצטרך לטבול, לחוש לדברי האו"ה הנ"ל, ולכן כתב שהחנווני יטבול כלים אלו בלי ברכה, ויודיע לקונים ממנו שהם כבר טבולים כדי שהקונה לא יברך על טבילתם, שהרי יש ספק האם כלים אלו נפטרו בטבילה שטבל החנווני, שהרי לדעת הגהות אשרי הם היו פטורים מטבילה.

ג. נמצא שכלים העומדים לסחורה ובא אדם להשתמש בהם לפני שקנה אותם נחלקו הדעות בדינו ויש לו לטבול בלי ברכה, והקונה יצטרך לשוב ולטבול בלי ברכה.

ולפי זה גם החנווני אינו יכול לטבול כלים שברשותו ולומר לקונים שכלים אלו טבולים, שהרי לדעת הב"י כלים אלו עומדים לסחורה ולא מהני בהו טבילה.

טבילה של כלים הניתנים במתנה

ד. ודנו אחרוני זמננו שלפי זה מי שקנה כלי על מנת ליתנו במתנה לחברו, אינו יכול לטבול, שהרי שמא חברו לא צריך כלי זה ויחזיר אותו לחנות או ייתן אותו לאדם אחר במתנה ונמצא שאצלו גם כן כלי זה עומד לנתינה ולא לשימוש, והרי זה ככלי העומד לסחורה, ואף אם הנותן יטבול את הכלי יצטרך המקבל לשוב ולטבול.

* דברי הב"י בדין זה יש בהם חידוש גדול, במה שדימה כלי סחורה לכלי לחתוך בו קלפים, שהיה מקום לחלק בין המקרים, דשאני סכין לחתוך בה קלפים כיון שעומדת לשימוש שאינו שימוש של אכילה לאו שם כלי סעודה עלה, משא"כ כלי סעודה העומדים לסחורה שם כלי סעודה עליהם ומנין לנו לחדש שאין הראשון חייב בטבילתם.